Digitally signed by Maceret Alexei
Date: 2022.09.24 23:54:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MSign (gov.md)

Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, str.Bulgară, 43
e-mail: proc-cce@procuratura.md

PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA
PROCURATURA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
OFICIUL CENTRU
Nr. de ieşire 08- 7322
03 11 20

Dlui Maceret Alexei
mun. Chişinău, str. A. Doga 30, ap. 38

Vă informez că de către Procuratura mun. Chişinău, Oficiul Centru a fost examinată cererea DVS, cu referire la reluarea urmăririi penale în cauza penală nr. 1997018105, în temeiul art. 287³CPP.

Potrivit, dispozitivului art. 287/3 CPP, - *reluarea urmăririi penale după suspendare... (1) Urmărirea penală poate fi reluată, cu excepţia cazului în care a fost încheiată o tranzacţie, printr-o ordonanţă motivată, de către procuror, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, după ce au dispărut motivele suspendării sau a devenit necesară efectuarea unor acţiuni de urmărire penală, stabilindu-se şi termenul urmăririi penale.*

Potrivit informaţiei din Sistemul informaţional al MAI, cauza penală menţionată a fost expediată pentru examinare în fond, Judecătoriei Chişinău, sediul Centru.

În circumstanţele expuse, aplicarea prevederilor art. 287³ CPP, în privinţa cauzei penale nr. 1997018105, expediate în instanţa de judecată sînt inadmisibile.

Procuror în Procuratura
mun. Chişinău, Oficiului Centru **Veaceslav POTÎNGA**

Ministerul Sănătății al R.M.
CENTRUL DE MEDICINĂ LEGALĂ
sec.clinică
Denumirea subdiviziunii

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular Nr. 173-99/u
Aprobat M.S. al R.M. 31.03.99 Nr. 93

RAPORT DE EXAMINARE MEDICO-LEGALĂ
Nr. 5561

În baza solicitării personală

din "__" ____ 200__, Nr. ____

în incinta CML MS RM

cu iluminare naturală, pe timp senin

expertul (-ții) medico-legal (-i) A. Pădure, magistru în medicină
numele, prenumele, funcția

stagiul, categoria, gradul științific și titlul

a (au) efectuat examinarea medico-legală MACERET ALEXEI ARTUR, 1973a.n., făr lucru, dom.str.Gh.Asachi, 49/B ap.23
Pașaport A0699563

La examinare au asistat a/m Grigorev L.

Examinarea a fost începută la "25" 09.02 200__
terminată la "25" 09.02 200__

"RAPORTUL DE EXAMINARE" se expune pe ____ file

Pentru detrminarea gradului de gravitate a leziunilor corporale.

Circumstanţe:la 19.09.02 la domiciliu între orele 15-16.00 bătut de colaboratorii DGCCOC, am fost reţinut de ei, pe data de 20-21.09.02 bătut iarăşi în incinta DGCCOC cu mînele şi picioarele peste cap, corp.
Am fost eliberat la 24.09.02. După ajutor medical nu m-am adre at.

Reclamaţii:Acuză dureri de cap, slăbiciune generală, greţuri.

Starea prezentă:Pe pleoapa inferioară ochiului drept, pe hemitoracele drept pe linia parasternală la nivelul coastelor 4,5, pe hemitora cele stîng pe linia medio-claviculară la nivelul coastelor 2.4 pe marginea rebordului ostal pe stînga, pe linia parasternală şi medico-claviculară, pe faţa laterală braţului stîng în treimea lui superioară, echimoze multiple brun-violacei-gălbui şi gălbui, ovale cu dim. de la 2x1 pînă la 13x9.5cm. Pe faţa anterioară antebraţului drept în treimea lui medie edem postraumatic al ţesuturilor moi elastic dureros la palpare dim.4x3.5cm. Alte leziuni vizibile lipsesc.

ÎNCHEIERE:

Echimozele pe faţă, torace, braţul stîng, edemul postraumatic al ţesuturilor moi pe antebraţul drept au fost produse cu un obiect contodent cu suprafaţa limitată, posibil în termenul şi circumstanţele indicate şi se califică ca leziuni corporale uşoare.

Expert medic judiciar A. Pădure

Дело №1-272/03

П Р И Г О В О Р

Именем Закона

21 февраля 2003 мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Чентру,

в составе:

Председатель К. Алергуш

Секретарь Скорценски, Черинчук

Прокурор Русу

Адвокат Герцеску

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Мачерет Алексей Артур, родившегося 23.06.1973, в г. Кишинэу, русской национальности, среднее образование, разведен, временно не оаботает, ранее не судим, проживающий по адресу мун. Кишинэу ул. Г. Асаки , 49 Б, кв.23,

в совершении преступления, предусмотренного ст.225[5], часть 1 УК РМ, суд,

у с т а н о в и л:

19.09.02, в ходе обыска, проведенного в доме подсудимого, -кв. 23, ул. Г. Асаки, 49 Б, были обнаружены и изъяты наркотические средства.

Будучи допрошен, в судебном заседании подсудимый Мачерет А. полностью признал свою вину, он искренне раскаивается, заявив, 19.09.02, около 10-11:00 часов, домой подсудимого пришли сотрудники милиции, которые провели в квартире обыск и обнаружили наркотические средства, уже использованный одноразовый шприц, препараты, из которых изготавливаются наркотические средства.

Употребляет наркотические средства примерно 3-4 месяцев.

Помимо искреннего раскаяния, вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

Свидетель И. Солтаж, в суде пояснила, что 19.09.02 г. она была приглашена сотрудниками полиции в качестве свидетеля-помощницы при проведении обыска в квартире подсудимого. После проведенного обыска был обнаружен использованный шприц, в бутылке была какая-то темная жидкость. Изъятые предметы были упакованы и запечатаны.

Вина подсудимого доказана и материалами дела:

- протокол осмотра места происшествия от 19.09.02 (л.д. 8-9);

- заключение экспертизы № 212 от 26.09.02, из которого следует, что темная жидкость, поднятая 19.09.02 в квартире подсудимого, приписывается наркотическим средствам.

- протокол осмотра предметов и постановления приобщении к материалом дела вещественных доказательств от 21.10.02 (л.д. 25,26).

Проверив и анализировав в целом все доказательства, представленные в суде органами прокуратуры, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в суде подтверждена

и его действия подлежат квалификации по ст.225[5], часть 1 УК РМ -незаконное изготовление и хранение наркотических средств, без цели сбыта.

При назначении наказания подсудимому суд применяет положения ст. 36 УК РМ и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, все обстоятельства дела.

Подсудимый полностью признает свою вину, искренне раскаивается, ранее не судим, по месту жительства охарактеризован удовлетворительно, совершенное преступление не является серьезным. Подсудимый женат, имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, судебная инстанция, устанавливая наказание подсудимому в виде лишения свободы, решает приостановить установленное наказание, установив испытательный срок.

Согласно отчету №214 от 11.11.02 (л.д. 50), подсудимый страдает наркозависимостью и требует лечения, судебная инстанция считает необходимым применить положения ст. 59 УК РМ.

Вещественные доказательства - наркотические средства, подлежат уничтожению.

На основании изложенного, согласно ст. 269-272 УПК РМ, суд,

п р и г о в о р и л:

Мачерета Алексея Артура признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.225[5], часть 1 УК РМ, назначить наказание в виде лишении свободы сроком на 2 (два) года.

Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишении свободы считаться условным, установив Мачерет А. испытательный срок на 1 (один) год.

Согласно ст. 59 УК РМ назначить Мечерет А. принудительное лечение от наркозависимости в специальных медицинских учреждениях по месту жительства.

Меру пресечения –подписку о невыезде Мечерету А., отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - наркотические средства, которые согласно постановлением от 25.11.02 были отданы на хранение Комиссариату Полиции сектор Центру – подлежат уничтожению.

С правом обжалования в Трибунал мун. Кишинэу в течении 10 дней.

Судья: /подпись/

Переводчик: Гросу Виктория _____

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение)

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя
Суда Кишинев (центральное месторасположение) _____ Алёна Мирон

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL CENTRU
REPUBLICA MOLDOVA